



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 42-07-99
E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, <http://arhangelsk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

17 февраля 2025 года

г. Архангельск

Дело № А05-6/2025

Решение в полном объеме изготовлено 17 февраля 2025 года

Арбитражный суд Архангельской области

в составе судьи Цыганкова А.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гончаренко М.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Багдасарян Сергея Арменовича (дата и место рождения: 18.06.1972, г. Баку Азербайджан.; ИНН 262300244975; СНИЛС 128-386-680 96; место жительства: г. Архангельск) (далее – должник)

о признании его несостоятельным (банкротом)

при участии в заседании представителей:

от заявителя: не явился (извещен)

установил:

Заявлено требование о признании должника несостоятельным банкротом, в связи с наличием задолженности в размере 894 272 руб. 81 коп.

Возражений на заявление в материалы дела не представлено.

Должник в судебное заседание не явился, дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Должник просит ввести процедуру реализации имущества.

Дело рассмотрено с учетом следующих обстоятельств.

Заявитель указывает на то, что по состоянию на дату подачи заявления, сумма его обязательств составляет 894 272 руб. 81 коп., что подтверждается списком кредиторов от 29.12.2024.

При этом у должника отсутствует имущество достаточное для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что подтверждается описью имущества от 29.12.2024, что и послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым заявлением.

Должником на депозитный счет суда внесены денежные средства в размере 25 000 руб.

Исследовав материалы дела, суд считает, что должник подлежит признанию несостоятельным (банкротом) по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

В силу пункта 2 статьи 27 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

Согласно пункту 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина.

Пунктом 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что для целей настоящего параграфа под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, если гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил.

Иное не доказано и с учетом периода неисполнения обязательств суд считает должника неплатежеспособным.

Статьей 213.4 Закона о банкротстве установлено, что гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", при реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.

Поскольку в рассматриваемом случае должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, имеются все основания для вынесения определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом.

Пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

В пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" разъяснено, что в силу недопустимости злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) арбитражный суд не утверждает план реструктуризации долгов (в том числе одобренный собранием кредиторов), если такой план является заведомо экономически неисполнимым или не предусматривает для должника и находящихся на его иждивении членов семьи (включая несовершеннолетних детей и нетрудоспособных) средств для проживания в размере не менее величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации, а также если при его реализации будут существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетних (абзац шестой статьи 213.18 Закона о банкротстве).

С учетом того, что должник не работает, суд считает невозможным исполнение обязательств в размере 894 272 руб. 81 коп. в течение 3 лет, следовательно, гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона.

Учитывая изложенные обстоятельства, а также ходатайство гражданина, суд выносит решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества.

Пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что в случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.

Суд полагает возможным ввести реализацию имущества гражданина на срок 6 месяцев.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. Финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом к арбитражному управляющему в целях утверждения его в деле о банкротстве гражданина. Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 настоящего Федерального закона и настоящей статьи.

В заявлении о признании должника банкротом указано, что арбитражный управляющий должен быть утвержден из числа членов Саморегулируемой межрайонной организации «Ассоциация антикризисных управляющих», адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18 км, лит. А, корп. 8.

Названная саморегулируемая организация в письме от 06.02.2025 представила кандидатуру Мурдашевой Алсу Ишбулатовны, изъявившей согласие быть утвержденной финансовым управляющим должника.

Пунктом 5 статьи 45 Закона о банкротстве установлено, что по результатам рассмотрения представленной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального закона, или

кандидатуры арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, соответствующего таким требованиям.

Сведений о том, что управляющий не соответствует требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, материалы дела не содержат, что в силу положений статьи 45 Закона о банкротстве является основанием для утверждения указанной кандидатуры финансовым управляющим должника.

В соответствии с разъяснениями, содержащимся в пункте 54 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» суд указывает данные позволяющие индивидуализировать арбитражного управляющего: Мурдашева Алсу Ишбулатовна, член Саморегулируемой межрайонной организации «Ассоциация антикризисных управляющих», ИНН 024504409755, почтовый адрес: 450000, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 28, а/я 1173.

С даты вынесения решения наступают последствия, установленные статьями 213.24, 213.25, 213.30 и 216 Закона о банкротстве.

Также суд на основании разъяснений изложенных в пунктах 12, 13 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 11.10.2023) истребует сведения о должнике.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд признает должника несостоятельным (банкротом), вводит процедуру реализации имущества гражданина и утверждает финансового управляющего.

При этом необходимо отметить, что при отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры ее срок будет считаться продленным на шесть месяцев в соответствие со статьей 213.24 Закона о банкротстве.

Руководствуясь статьями 167, 168, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.6, 213.9, 213.24, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской области

Р Е Ш И Л :

Признать Багдасарян Сергея Арменовича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации имущества гражданина на срок 6 месяцев.

Утвердить финансовым управляющим Мурдашеву Алсу Ишбулатовну.

Предоставить управляющему право получать сведения о персональных данных должника и его супруга.

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать у:

- Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области сведения об автотранспортных средствах, зарегистрированных за должником и супругой (при наличии) на текущую дату.

- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» сведения о наличии маломерных судов, зарегистрированных за должником и супругой (при наличии) на текущую дату.

- Министерства транспорта Архангельской области сведения о тракторах, самоходных машинах, иной технике, зарегистрированной за должником и супругой (при наличии) на текущую дату.

- филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, и картографии» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу: выписки из

Единого государственного реестра недвижимости о правах должника и супруги (при наличии) на имеющиеся у него объекты недвижимости на текущую дату.

- Агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области сведения в отношении должника о наличии заключенного брака; о наличии брака, который был расторгнут; сведений о лице (лицах), с которыми заключен/расторгнут брак, о наличии детей.

С даты вынесения решения наступают последствия, установленные статьями 213.24, 213.25, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Финансовому управляющему к указанному сроку представить документы, необходимые для завершения реализации имущества гражданина, в соответствии со статьей 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья

А.В. Цыганков

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 22.04.2024 11:05:29

Кому выдана Цыганков Александр Владимирович